



CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 Registro delle Delibere
del 22/02/2023

OGGETTO

Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali per: la progettazione definitiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto"; i lavori di "Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"; i lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)".

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno 22 mese di febbraio alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in
audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di
funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli
interventuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- il Comune di Squillace ha partecipato al bando pubblico Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019;
- l'istanza di questo Ente è risultata ammessa a finanziamento per € 11.050,00, giusto decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 5 del 25.01.2022;
- con determinazione del Settore Tecnico n° 288 del 07/07/2022 è stato affidato all'Arch. Gianluca Gallo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto";
- con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n° 113 del 26/10/2022, è stato approvato il progetto definitivo degli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto";
- il Comune di Squillace ha partecipato al bando pubblico del GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", con il progetto esecutivo denominato "Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 47.000,00;
- in attuazione dell'intervento C.2.1. "Acqua e pietra. Recupero delle infrastrutture storiche caratterizzanti il paesaggio rurale" - Misura 07.06.01 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale", il GAL Serre Calabresi ha notificato al Comune di Squillace l'ammissione a finanziamento a valere sulla suddetta Misura 07.06.01 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale";
- con la Convenzione prot. n° 649 del 30/08/2022 sono stati stabiliti i termini del finanziamento medesimo, nonché è stata prevista una riduzione dell'importo richiesto per € 39.831,74;
- con deliberazione n° 97 del 16.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)", redatto dall'arch. Antonio Macaluso, per l'importo complessivo di € 39.831,74 suddiviso in € 31.804,84 per lavori a base d'asta, € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 6.726,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n° 547 del 17/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, in quanto la determinazione n° 493 del 21/10/2022 ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP prot. n° 7123 in data 17/11/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
- il contratto è stato stipulato a misura, in data 22/11/2022, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 19/01/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 20/01/2023 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;
- il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;
- questo Ente è risultato assegnatario di un contributo di € 18.916,95 concesso in applicazione al PAL SPES Serre Calabresi - Intervento C.1.1. SenS, il Sentiero delle Serre (PSR Calabria 2014-2020 Misura 7 Servizi di Base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, sottomisura 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali");
- con deliberazione n° 77 del 16.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)", redatto dall'arch. Antonio Macaluso, per l'importo complessivo di € 18.916,95 suddiviso in € 15.484,68 per lavori a base d'asta, € 292,59 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 3.139,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 548 del 17/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, in quanto la determinazione n° 444 del 30/09/2022 ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP prot. n° 7124 in data 17/11/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;

-il contratto è stato stipulato a misura, in data 06/12/2022, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

-i lavori sono stati ultimati il giorno 29/12/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 30/12/2022 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;

Rilevato che:

-si rende necessario attivare l'istituto dell'anticipazione di cassa per poter procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 62.063,69;

-il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa allo stato dell'arte, rappresenta una soluzione ottimale, per consentire la rendicontazione dei finanziamenti assentiti e permettere il trasferimento dei fondi da parte del soggetto finanziatore;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di procedere ad attivare l'istituto dell'anticipazione di cassa, per l'importo complessivo di € 62.063,69, per poter procedere all'emissione dei mandati di pagamento, per:
 - a) la progettazione definitiva degli *"Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto"*;
 - b) i lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*;
 - c) i lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*;
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario all'emissione dei relativi mandati di pagamento con anticipazione della somma con i fondi comunali, in attesa dell'effettivo accreditamento da parte degli Enti competenti.

Successivamente, con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente :
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale _____



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci